

1511546-90.2019.8.26.0299

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICADO EM JUÍZO. CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

1ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511546-90.2019.8.26.0299 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511546-90.2019.8.26.0299

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2350285/2019 - DEL.POL.JANDIRA, 5529412 - DEL.POL.JANDIRA, 4879/19/401 - DEL.POL.JANDIRA, 2350285 - DEL.POL.JANDIRA, 4879/19/401 - DEL.POL.JANDIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO SOARES VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público Estadual em face de DIEGO SOARES VIEIRA (qualificado às fls. 14), como incurso no delito previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, pela prática do crime de roubo. Consta da denúncia que, no dia 18 de setembro de 2019, por volta das 14h25min, o acusado se dirigiu ao estabelecimento comercial "Loja Três Marias", situado à Av. Carminé Gragnano, nº 57, Jardim Vessoni, neste Município, ocasião em que abordou a atendente Monique Barros de Moraes da Silva, anunciando o roubo e exibindo uma arma de fogo que trazia na cintura. Ordenou que lhe fosse entregue a quantia existente no caixa-registrador, o que foi atendido prontamente. A atendente entregou R\$

180,00. Após ordenar que a funcionária entrasse no banheiro e contasse até quinze, evadiu-se. A vítima fez o reconhecimento do acusado, por fotografia e, após, pessoalmente.

Relatório final da Polícia Civil acostado à fl. 02.

Boletim de ocorrência acostado às fls. 03-04.

Autos de reconhecimento às fls. 09-10.

Denúncia oferecida às fls. 61-63.

Denúncia recebida às fls. 65.

Resposta à acusação acostada às fls. 106-107.

Audiência de instrução e julgamento com oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do réu.

Memoriais orais pelas partes.

É o relatório. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO

DA MATERIALIDADE

A materialidade está demonstrada pelo depoimento da vítima e documentos que instruem o IP.

DA AUTORIA

Do reconhecimento realizado pela vítima

Inicialmente, no que tange ao reconhecimento sem eventuais formalidades previstas na lei adjetiva penal, o E. Tribunal da Cidadania já manifestou acerca da legalidade:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICADO EM JUÍZO. CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo que, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 4. No caso em exame, os acusados foram apontados pelos ofendidos dentre inúmeras outras fotografias mostradas pela autoridade policial, nos termos do art. 226, II, que prevê que "a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la", ausente qualquer constrangimento ilegal. 5. Writ não conhecido. (HC 495.055/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

A autoria é clara e indene de dúvidas, em especial pelo reconhecimento da vítima.

A vítima reconheceu o réu como o número 02, na presença de outras duas pessoas, conforme pressupõe o CPP.

Monique Barros de Moraes da Silva:

Nesse dia, a gente tinha acabado de arrumar a loja. Eu estava indo para a frente da loja e ele chegou. Eu perguntei se podia ajudar e ele já anunciou o assalto, levantou a blusa, mostrou a arma. Ele pediu o dinheiro do caixa. Tirei a quantia em papel que tinha e dei para ele. Ele me levou para o fundo e me trancou no banheiro. Ele falou para eu contar até quinze no banheiro. Ele levantou a blusa e mostrou a arma. Um revólver, não entendo muito. Parecia ser antigo. Eu não lembro ao certo se foi R\$ 130,00 ou R\$ 180,00. Não foi logo após. Alguns dias depois ele roubou outra loja que fazia parte da nossa rede, em Barueri. Eu acho que foi um ou dois meses depois (reconhecimento). Não foi recuperado. Eu não a data certa. Se era quinta ou sexta-feira. Nesse dia tinha acabado de chegar produto na loja. Meu patrão não deixou a gente fechar a loja. Eu não lembro. Eu só fui fazer o BO que o policial de Barueri tinha dito sobre os roubos. A outra funcionária de Barueri falou do assalto e o policial perguntou se podia fazer o BO. A moça da outra loja falou que ele tinha uma cicatriz no rosto. O que vi bem claro era a cicatriz do rosto. Ele estava com o boné baixo. Não tem como, a cicatriz dele chama muita atenção. Foi a cicatriz dele, e essa parte dele todinha assim, na foto era ele. Não. Ele não me xingou, ele falou que queria somente o dinheiro. Ele falou comigo normal.

O réu, em fase inquisitorial permaneceu em silêncio.

Em juízo, negou a prática do crime. Asseverou que:

Em Barueri eu cometi os assaltos. A arma que ela estava falando era um simulacro. Eu mesmo cooperei com os agentes lá. Esse de Jandira não fui eu. Até porque os de Barueri foi eu mesmo, estava na precisão. Eu tenho mesmo a cicatriz, mas também tenho tatuagem no pescoço ela não reconheceu.

A autoria está clara, não havendo razões para desqualificar o relato da vítima, a autoria do delito narrado na inicial é inquestionável. A vítima reconhece de forma clara o réu, dias após a prática do crime, através de fotografia, pessoalmente e em juízo. Assevera que visualizou bem a parte de baixo do rosto, em especial a cicatriz.

Em juízo, vale frisar, que a vítima reconheceu o réu inicialmente (nº 02), antes mesmo de confirmar se possuía uma cicatriz, sendo apenas em um segundo momento que, na aproximação do réu, conseguiu visualizar a cicatriz.

É o sentir da jurisprudência, conforme esposado pelo julgado:

"Há de se levar em consideração que a aceitação do relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, haja vista a tipologia delitiva ocorrer, na sua maioria, sem a presença de testemunhas. Além disso, o depoimento da vítima mostrou-se firme e coerente. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Crime nº 70060349727, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator Jayme Weingartner Neto, julgado em 17/09/2014)"

O depoimento prestado pela vítima é coerente e harmônico. Ademais, o relato corroborado pelas provas materiais coligidas aos autos, em especial as fotografias de fls. 55-57. Nota-se pela segunda fotografia de fl. 56 que é possível verificar uma pequena tatuagem sobressaindo a gola da camiseta. Em audiência o réu confirma a existência dessa tatuagem, sendo irrelevante a vítima apresentar todos os sinais identificadores do indivíduo.

Não havendo razões para desqualificar o relato da vítima, a autoria do delito narrado na inicial é inquestionável.

No mais, o fato de a vítima ter realizado o BO somente depois restou justificado, considerando que a vítima só teve autorização do representante da pessoa jurídica

posteriormente.

É o sentir da jurisprudência, conforme esposado pelo julgado:

"Há de se levar em consideração que a aceitação do relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, haja vista a tipologia delitiva ocorrer, na sua maioria, sem a presença de testemunhas. Além disso, o depoimento da vítima mostrou-se firme e coerente. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Crime nº 70060349727, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator Jayme Weingartner Neto, julgado em 17/09/2014)"

Embora o réu tenha negado a utilização do uso de arma de fogo, é certo que a vítima reconhece o uso do instrumento, sendo ônus da Defesa a comprovação de se tratar de simulacro. Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA AO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO LEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que julgou prejudicado o habeas corpus em razão da superveniência de transação penal, mormente quando já transcorrido o período de prova e certificada a extinção da punibilidade. 2. Infirmar os fundamentos da decisão hostilizada, que qualificou o delito pelo uso de arma de fogo, pressupõe a necessidade de dilação probatória, incabível na espécie. 3. Ademais, incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o crime de roubo foi cometido com o uso de simulacro de arma de fogo. Precedente. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 497.298/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019)

Portanto, demonstrada a ocorrência do crime, e comprovada a responsabilidade criminal de PAULO RICARDO SALES DA SILVA, a condenação é a medida que se impõe.

Atento ao sistema trifásico, passo a dosar a pena.

DOSIMETRIA:

DOSIMETRIA:

Na primeira fase, verifico que o réu possui maus antecedentes, em razão das inúmeras condenações com trânsito em julgado pela prática de crimes idênticos. Nota-se que os fatos constantes da certidão são anteriores, com trânsito em julgado posterior, razão pela qual, conforme entendimento do E. STJ, configuram maus antecedentes. As demais circunstâncias são neutras, assim majoro a pena mínima legal em 1/6, tornando-a em 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena. Todavia, presente a causa de aumento do § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo). Este possui fração fixa de 2/3, razão pela qual torno a pena definitiva em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa.

Considerando as circunstâncias judiciais negativas, em especiais várias condenações posteriores com trânsito em julgado pela prática de crime de roubo, determino o cumprimento inicial da pena em regime fechado.

Estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.e desde então.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Denúncia para CONDENAR o denunciado

DIEGO SOARES VIEIRA como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa arbitrados unitariamente no mínimo legal.

Concedo ao réu o recurso em liberdade.

Tendo em vista o convênio firmado entre DPE/SP e OAB/SP, arbitro em 100% do valor previsto na tabela para feitos desta natureza os honorários do advogado nomeado ao acusado.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03), restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Transitado em julgado esta decisão, expeçam-se mandado de prisão, guia definitiva, façam-se as anotações e comunicações necessárias, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD.

P.R.I.C.

Jandira, 01/11/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA